

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3688/2547

บริษัทพีรียซ์ วาวล์ ประเทศสิงคโปร์
จำกัด

บริษัทพีรียซ์ นอม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม, มาตรา 179 วรรคท้าย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

นี้ทั้งสองรายที่โจทก์และจำเลยกล่าวอ้างเกิดจากการที่จำเลยซื้อสินค้าจาก
โจทก์อันเป็นหนี้เงินและทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าถึงกำหนดชำระแล้ว ซึ่งหากโจทก์เป็น
หนี้จำเลยจริงจำเลยย่อมอาจใช้สิทธิขอหักกลบลบหนี้ได้ เนื่องจากหนี้นั้นมี
วัตถุประสงค์แห่งนี้เป็นอย่างเดียวกัน ถือได้ว่าฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับคำฟ้อง
เดิมและเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคสาม

(คำสั่งศาลฎีกา)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี 2543 จำเลยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคจาก
โจทก์หลายรายการ เมื่อครบกำหนดชำระราคาสินค้าแล้ว จำเลยผิดนัดไม่ชำระราคา
สินค้านี้ดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,757,472.67 บาท พร้อม

ดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน 2,402,315.95 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ระหว่างปี 2536 ถึง 2538 จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ โดยโจทก์ตกลงว่าจำเลยมีสิทธิได้รับส่วนลดราคาสินค้าจากปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อและให้จำเลยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่โจทก์ส่งมาจำหน่ายให้แก่จำเลย เมื่อคิดหักกลบลบหนี้กันแล้วโจทก์ยังคงเป็นลูกหนี้จำเลยอยู่ ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 35,312.80 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งรับคำให้การส่วนฟ้องแย้งของจำเลยเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับสิทธิที่เกิดจากการซื้อขายสินค้านี้ระหว่างปี 2536 ถึง 2538 ขณะที่โจทก์ฟ้องเรียกราคาสินค้าที่ซื้อภายในปี 2543 ฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จึงไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับฟ้องเดิมนั้น เห็นว่า ทั้งสองรายที่โจทก์และจำเลยกล่าวอ้างดังกล่าวเกิดจากการที่จำเลยซื้อสินค้าจากโจทก์อันเป็นหนี้เงินและทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าถึงกำหนดชำระแล้ว ดังนี้ หากฟังได้ว่าโจทก์เป็นหนี้จำเลยจริง จำเลยย่อมอาจใช้สิทธิขอหักกลบลบหนี้ได้ เนื่องจากหนี้นั้นมีวัตถุประสงค์แห่งนี้เป็นอย่างเดียวกัน จึงถือได้ว่าฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับคำฟ้องเดิมและเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคสาม ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป"

พิพากษากลับ ให้รับฟ้องแย้งของจำเลยไว้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา

(จรูญวิทย์ ทองสอน-กำพล ภู่สุดแสง-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>